Lý do của việc kháng cáo:

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:

1……

2……

Người kháng cáo

(Ký tên hoặc điểm chỉ)

ĐỀ 32 **MÃ SỐ ĐỀ THI: LSHS/TN-32/240**

Nguyễn Ngọc Khanh (sinh ngày 12/9/1990) và Trần Thị Tú (sinh ngày 25/10/1989) đều học may và ở trọ tại cơ sở dạy cắt may của Đỗ Thế Thụ (sinh năm 1970) tại thôn L, xã B, huyện M, tỉnh H. Tạ Đức Hiền (sinh năm 1966) làm bảo vệ tại cụm dệt may công nghiệp Phố N, huyện M. Hiền thường xuyên đến nhà Thụ chơi nên quen Tú và Khanh. Hiền có nói với Tú khi nào học xong sẽ tìm chỗ xin việc cho.

Từ mối quan hệ đó, Thụ, Hiền đã nhiều lần rủ Tú và Khanh đi chơi. Lần đi chơi tối ngày 30/10/2005, Thụ bị em vợ là Lưu Ngọc La theo dõi, bắt quả tang khi đang quan hệ tình dục với Khanh tại đường 204. La đã báo cho bố đẻ Khanh là ông Vượn biết sự việc. Khi Khanh và Thụ về đến nhà, ông Vượn đã yêu cầu Thụ, Khanh, La ra UBND xã B làm việc. Tại đây, Khanh viết đơn tố cáo Thụ có hành vi cưỡng dâm Khanh.

Trong lời khai ban đầu, Thụ thừa nhận có hành vi giao cấu với Khanh vào tối ngày 30/10/2005 tại đường 204 nhưng là do cả hai người cùng tự nguyện. Trong lần đi chơi này có cả Hiền và Tú, nhưng Thụ không biết Hiền và Tú có giao cấu với nhau hay không.

Ngày 1/11/2005, Tú đến Cơ quan điều tra khai nhận: do Hiền hứa xin việc cho Tú nên Tú đã miễn cưỡng khi bị Hiền ép buộc giao cấu vào tối ngày 30/10/2005 tại đường 204. Hiền không thừa nhận có việc hứa hẹn xin việc cho Tú và có hành vi giao cấu với Tú.

Giấy chứng thương số 30/2005 ngày 1/11/2005 của Bệnh viện huyện M khám sản khoa đối với Nguyễn Thị Ngọc Khanh xác định: Âm hộ không sây sát, không bầm tím, không chảy máu, lỗ màng trinh có ít dịch trắng đục, điểm 5 giờ sung huyết đỏ, không rách, không chảy máu, màng trinh hình múi khế.

Giấy chứng thương số 29/2005 ngày 1/11/2005 của Bệnh viện M khám sản khoa đối với Tú xác định: Âm hộ có ít dịch trắng đục, âm hộ không sây sát, không bầm tím, không chảy máu, điểm 6 giờ, 7 giờ, 9 giờ màng trinh sung huyết đỏ, không chảy máu. Phần còn lại của thân thể bình thường.

Ngày 2/11/2005, Cơ quan điều tra công an huyện M ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với thời hạn 03 tháng, kể từ ngày 2/11/2005 đối với Đỗ Thế Thụ về hành vi "Giao cấu với trẻ em" theo khoản 1 Điều 115 BLHS, Tạ Đức Hiền về hành vi "Cưỡng dâm" theo khoản 1 Điều 113 BLHS.

Ngày 5/12/2005, ông Tế là bố đẻ Hiền đến Văn phòng luật sư mời luật sư bào chữa cho Hiền từ giai đoạn điều tra vụ án đến khi kết thúc việc xét xử. Ông Tế cho rằng Hiền bị oan, gia đình ông bị mất danh dự nên ông sẵn sàng mời luật sư bào chữa cho Hiền với giá thù lao 150.000 đồng/giờ làm việc của luật sư với điều kiện luật sư phải làm việc tận tâm, tận lực vì quyền lợi hợp pháp của Hiền.

Câu hỏi 1 (1 điểm):Nếu anh (chị) là Trưởng Văn phòng luật sư, anh (chị) có ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với điều kiện ông Tế đưa ra như trên không? Giải quyết vấn đề này như thế nào?